



PUTUSAN

Nomor 3222 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, telah memutus perkara Anak:

Nama : **MUHAMAD JAYA bin JAMALUDIN;**
Tempat Lahir : Bekasi;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/31 Mei 2009;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Setia Jaya Dusun I, RT 001/002,
Kelurahan Setiadarma, Kecamatan
Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 1 November 2025;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 November 2025 sampai dengan tanggal 4 Desember 2025;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cikarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang dahulu NR 8 Tahun 1948 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3222 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1951 tentang mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang dahulu NR 8 Tahun 1948;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 1 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MUHAMAD JAYA bin JAMALUDIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", sesuai dengan dakwaan alternatif pertama Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang dahulu NR 8 Tahun 1948 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak MUHAMAD JAYA bin JAMALUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Anak ditahan;
3. Menetapkan Anak untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit panjang warna merah bergagang kayu warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3222 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ckr tanggal 4 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MUHAMAD JAYA bin JAMALUDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam tanpa izin", sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak MUHAMAD JAYA bin JAMALUDIN oleh karena itu dengan tindakan berupa "Mengembalikan Anak tersebut kepada orang tua/walinya, dibawah pengawasan PK BAPAS Kelas II Bekasi sampai dengan Anak MUHAMAD JAYA bin JAMALUDIN dewasa";
3. Menetapkan agar Anak MUHAMAD JAYA bin JAMALUDIN dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini dibacakan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit panjang warna merah bergagang kayu warna hitam;Dimusnahkan;
5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 27/PID.SUS-Anak/2025/PT BDG tanggal 23 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ckr tanggal 4 Desember 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/Kasasi/2026/PN Ckr *juncto* Nomor 27/PID.SUS-Anak/2025/PT BDG

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3222 K/Pid.Sus/2026



juncto Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2026 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Januari 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 9 Januari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pada tanggal 6 Januari 2026 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 9 Januari 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Anak dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri tidak salah dan telah tepat menerapkan peraturan hukum serta cara



mengadili telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Anak tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa *in casu judex facti* telah mempertimbangkan dengan cermat fakta yuridis yang relevan di persidangan dan telah tepat menyatakan perbuatan Anak membawa senjata tajam/penikam berupa celurit tersebut, telah memenuhi seluruh unsur delik Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang dahulu NR 8 Tahun 1948 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa demikian pula terhadap tindakan yang dijatuhkan kepada Anak dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Anak karena *judex facti* telah mempertimbangkan secara komprehensif hakikat dari perlindungan terhadap Anak sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana saat ini Anak masih menempuh pendidikan di bangku kelas XI SMK Bina Prestasi jurusan Teknik Permesinan, maka mempertimbangkan komitmen orang tua Anak yang menyatakan akan lebih memperhatikan dan mengawasi Anak serta memberikan kegiatan positif agar Anak tidak terlibat lagi dalam masalah hukum dan juga rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan yang dituangkan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang pada pokoknya agar Anak dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tuanya;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3222 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dipandang telah memenuhi rasa keadilan baik terhadap Anak maupun terhadap lingkungan masyarakat;
- Bahwa perkara *a quo* diperiksa pada tingkat kasasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dimana ketentuan Pasal 622 Ayat (10) huruf c mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 untuk selanjutnya Pasal 1 mengacu pada Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sedangkan Pasal 2 mengacu pada Pasal 307 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, oleh karena itu tindak pidana *a quo* dalam penjatuhan putusan mengacu pada ketentuan perubahan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang dahulu NR 8 Tahun 1948 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 307 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3222 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BEKASI** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **25 Februari 2026** oleh **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Hamsurah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Hamsurah, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
Ttd/
Sutarjo, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
Panitera,

Ttd/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3222 K/Pid.Sus/2026